



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 03 de septiembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALBA, NANCY MABEL EN REP. DE K.R.M. CONTRA AMSS SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2072/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Concordia, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estas actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 27/06/2024 contra la resolución del día 26/06/2024.

El recurso se concede el 03/07/2024, contesta agravios la parte actora el 04/07/2024 y pasa la causa para resolver el 08/08/2024.

II- a) Que, la presente acción la promueve la Sra. Nancy Mabel Alba en representación de su cónyuge, el Sr. Rolando Martín Kebdani, contra Asociación Mutual Sancor Salud (AMSS), a fin de que se le ordene la inmediata cobertura de las prestaciones de: a) cuidador domiciliario, siete (7) veces por semana, doce (12) horas diarias, de lunes a domingos de 08 a 20 hs. desde enero a diciembre de 2024, con presupuesto por prestación de PESOS DOS MIL (\$2000) y mensual que asciende a PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL (\$672.000) y; b) rehabilitación física, cinco (5) veces por semana, de lunes a viernes de 10 a 11 hs., desde enero a diciembre de 2024, con presupuesto por prestación de PESOS CINCO MIL (\$5000) y mensual que asciende a PESOS CIEN MIL (\$100.000). Todo ello según prescripción médica y en virtud de la enfermedad que padece -esclerosis múltiple-.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

Acompaña Certificado Único de Discapacidad, formularios de las solicitudes efectuadas a la demandada y copias del intercambio epistolar con la prepaga.

b) Que, la prepaga contesta el informe del artículo 8 de la ley 16.986 y realiza una negativa particular de lo invocado.

Manifiesta que resulta inadmisibile que la cónyuge sea quien brinda la prestación de cuidador domiciliario. Refiere que la Sra. Alba tiene una obligación legal de asistencia con el Sr. Kebdani en virtud de lo normado en el CCyCN. Menciona que, sin perjuicio de ello, autorizó el servicio por seis (6) horas diarias -de lunes a domingo- en tanto los horarios coinciden con los del acompañante terapéutico.

En relación a la rehabilitación física dice que esta fue negada en razón de que las tareas pretendidas pueden abordarse aumentando las sesiones de kinesiología. Alega, asimismo, que no se trata de una prestación de discapacidad ni que tampoco está incluida en el PMO.

Cita jurisprudencia, sostiene que no hubo incumplimiento de su parte, que no concurren los requisitos para la procedencia de la acción y pide que esta se rechace.

c) Que, la Sra. Jueza de primera instancia hace lugar a la demanda, impone las costas a la accionada vencida, regula honorarios y tiene presente las reservas del caso federal efectuada por las partes.

Contra dicha decisión se alza la recurrente.

III- a) La demandada cuestiona la sentencia dictada y reitera sus argumentos en torno al deber de asistencia que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

la Sra. Alba tiene con su cónyuge y a que no puede ser su cuidadora. Impugna que no se hayan tenido en cuenta sus consideraciones sobre la coincidencia en el horario de las prestaciones de cuidador domiciliario y acompañante terapéutico y señala que ello no se ha justificado.

Repite sus asertos en relación a la rehabilitación física y que ha ofrecido elevar el número de sesiones de kinesiología.

Entiende que la magistrada de grado se aparta del régimen legal que rige a las empresas de medicina prepaga. Hace reserva del caso federal.

b) La parte actora pide que se declare desierto el memorial de su contraria. En subsidio, contesta agravios y requiere que se rechace el recurso interpuesto. Mantiene reserva del caso federal.

IV- Que, respecto a la deserción del recurso solicitada por la parte actora, se observa que los agravios de la demandada resultan suficientes a los fines de su tratamiento en esta instancia, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal, sin insertarse en lo preceptuado por el art. 266 del CPCCN, por lo cual cabe rechazar tal planteo.

No obstante, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten conducentes para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

V- Que, no está controvertido en autos la afiliación del Sr. Kebdani a la empresa de medicina prepaga, como tampoco hay discusión sobre su estado de salud, su condición de persona con discapacidad y la patología que lo afecta.

La cuestión a dilucidar consiste en evaluar si ha habido una actitud arbitraria o ilegal por parte de la demandada en cuanto niega la cobertura de rehabilitación física y autoriza parcialmente el servicio de cuidador domiciliario.

Al respecto, cabe destacar que el amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

La arbitrariedad se presenta "...como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado" (CNFed. Civ. Y Com., Sala I 12/10/95, "Guezamburu, Isabel c /Instituto de Obra Social", LL. 1996 -C-509).

Por su parte, la ilegalidad debe aparecer de modo claro, no bastando que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional, sino que se requiere que aquél carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

VI- a) Previo a abordar el recurso de la parte demandada, corresponde advertir que el actor se encuentra protegido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (con jerarquía constitucional por Ley 27.044) y la ley 24.901.

Esta última norma establece un Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1º). Asimismo, determina que las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en esa ley que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a ellas (art. 2).

Cabe mencionar que en el caso de autos son de aplicación las pautas de las leyes 23.660, 23.661, 24.754, y 26.682 que fijan el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga. También deben considerarse las disposiciones de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (conforme Doctrina de Fallos: 324:677) y normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación.

La ley 26.682, de orden público (art. 28), reglamenta el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga e instituye la autoridad de aplicación del régimen. Asimismo, determina las prestaciones a cubrir y delimita lo atinente al régimen de los contratos, entre otras pautas.

El artículo 7 de la ley citada establece que "Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la ley 24.901 y sus modificatorias...".

b) Dicho lo anterior, según surge de la documental obrante en la causa, el día 22/02/2024, la Dra. Veliz, luego de describir el cuadro que afecta al amparista, indicó la necesidad del Sr. Kebdani de contar con las prestaciones de cuidador domiciliario -doce (12) horas diarias, de lunes a lunes-, acompañante terapéutico -seis (6) horas diarias, de lunes a viernes-, rehabilitación física -una (1) hora diaria, de lunes a viernes y kinesiología -dos (2) sesiones semanales-. Ello fue pedido ante Sancor Salud mediante los formularios pertinentes de fechas 01/12/2023 y 10/01/2024 quien solo autorizó las prestaciones de acompañante terapéutico, kinesiología y cuidador domiciliario -esta última por menos horas que las prescritas por la médica tratante-.

Ante esta situación, la actora intimó a la accionada por telegrama del 29/02/2024, el que fue contestado en fecha 11/03/2024. En esa oportunidad -y en lo que aquí interesa- la prepaga hizo saber que su auditoría evaluó el caso y determinó que el servicio de rehabilitación física no se incluye en el nomenclador de discapacidad ni en el PMO. Manifestó que, de corresponder, los objetivos planteados podrían abordarse aumentando la cantidad de sesiones de kinesioterapia.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Frente a la negativa, la parte accionante inició la presente acción el 20/03/2024. En esta instancia, la empresa de medicina prepaga acompañó informe suscripto por el Dr. Quiroga del día 15/04/2024 en el cual sustentó su rechazo. En dicho documento, se reiteraron los términos de la misiva del 11/03/2024.

VII- a) Que, al tratar el recurso interpuesto, debe desestimarse el agravio de la demandada respecto a que la Sra. Alba no puede ser quien brinde el servicio de cuidados domiciliarios por tener una obligación legal de asistencia con el Sr. Kbdani por ser su cónyuge. Ello por cuanto Sancor Salud no cuestiona la idoneidad de la Sra. Alba para realizar dicha tarea y, antes de la interposición del presente amparo, ya había autorizado y abonado la prestación -si bien por una cantidad de horas menor a las peticionadas- a la Sra. Alba quien se desempeñó en tal función.

Aquí, resulta relevante la "Teoría de los Actos Propios", sintetizada en la máxima "*Venire contra Factum Propium Conceditur*". Constituye una regla derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisibles toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto.

En esta línea se ha expuesto que "...la parte no puede desconocer lo que previamente ha consentido, toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una conducta anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (CSJN, Fallos 290:216; 310:1623; 311:1695 y 317:524; entre otros).

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

b) En cuanto al planteo de la prepaga referido a que el rango horario pedido para la cuidadora domiciliaria coincide con el de la acompañante terapéutica, corresponde efectuar ciertas consideraciones.

El **"acompañante terapéutico"** es un profesional con título habilitante que actúa como auxiliar de la salud, colaborando con una persona que está bajo tratamiento médico (conforme surge de los arts. 7 inc. d, 8 y 9 de la ley de salud mental N° 26.657 y art. 5 y Anexo I de la ley 25.421). Por su parte, la figura del **"asistente domiciliario"** fue incorporada como inc. d) del art 39 de la ley 24.901 de atención integral a favor de las personas con discapacidad por la reforma de la ley 26.480 del año 2009. Se trata de una prestación que tiene por objetivo favorecer la vida autónoma de las personas con discapacidad, evitar su institucionalización o acortar tiempos de internación.

Dicho ello, no se observa que los servicios antes mencionados estén orientados a lograr los mismos fines ni mucho menos que estos no puedan ser prestados en las mismas franjas horarias. Por esto, debe rechazarse el cuestionamiento.

c) En lo que atañe a la rehabilitación física, la ley 24.901 prevé en su Capítulo IV - Prestaciones Básicas -específicamente en el artículo 15- las prestaciones de rehabilitación. Fija que *"Se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o*

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

restauración de aptitudes e intereses para que un persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean estas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios...".

Debe resaltarse que la profesional de la salud que atiende al Sr. Kebdani señaló que se trata de un "Paciente de 44 años con enfermedad autoinmune en etapa avanzada. Donde se encuentra comprometido de equilibrio, coordinación, marcha e independencia para los quehaceres diarios (higiene, alimentación, traslado, etc). Se necesita profesor físico, para la rehabilitación y el mejoramiento de su coordinación mediante ejercicios específicos que contribuyan a la fuerza, equilibrio, coordinación y aumentar el índice de masa muscular y rango de movilidad. También reforzar lo cognitivo, al mejorar tareas de coordinación mental y estimulación. Sabemos que la actividad física beneficia ampliamente mejorando el estado de ánimo del paciente, fatiga y mejora la calidad de vida. El trabajo kinesiológico complementa la rehabilitación del paciente trabajando pasivamente los movimientos, masoterapia, elongación, etc...".

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

Al respecto, cabe señalar que es doctrina de este Tribunal que "las obras sociales no pueden evaluar la conveniencia o no de una prestación acordada por el médico de cabecera del paciente, cuando éste justifica debidamente su necesidad para el tratamiento de la enfermedad que padece, y es el responsable de las prescripciones que emite" (Ver causa "SCHREINER, MAIRA NATALI EN REPRESENTACIÓN DE SU PADRE CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1787/2020/CA1, sentencia del 18/06/2020, entre otras).

Por otro lado, no es menor resaltar que las prestaciones establecidas en el PMO constituyen un piso básico insoslayable y que éste se encuentra sujeto a actualización periódica.

Se ha dicho, que la falta de inclusión de una prestación en el PMO referido no puede, de ninguna manera, constituir una barrera para la efectiva tutela de los derechos conculcados, dado que es la misma Corte Suprema quien ha sentado criterio en cuanto a que "el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional" (Fallos 30 :1.284; 310:112; 323:1.339).

Por lo expresado, el agravio no puede prosperar.

d) De lo expuesto, se evidencia que hubo una actitud arbitraria e ilegal de parte de Sancor Salud quien no consideró la particular situación de su afiliado y las indicaciones de la médica tratante. En consecuencia, cabe





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

confirmar la condena para que la demandada cubra lo peticionado, a fin de salvaguardar el derecho a la salud del Sr. Kebdani.

Es que, la salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en materia de Derechos Humanos, que ahora gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7 y 9; Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 12-1, numeral 1 y 2, ap. d); y Pactos de Derechos Humanos, art. 4, numeral 1, 5, 19 y 26.

Por todo lo dicho, se rechaza el recurso de apelación y se confirma la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

VIII- Que, en cuanto a las costas de la presente instancia, cabe imponerlas a la demandada vencida, atento lo dispuesto por el art. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

IX- Que, finalmente, se regulan los honorarios correspondientes a la presente instancia a la letrada de la parte actora, Dra. Flavia Carolina FORNAY, en la cantidad de 6,6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO (\$376.305); y a los apoderados de la demandada, Dres. Daniel Alejandro GALIZZI, Andrés Martín GALIZZI y Claudio Miguel GALIZZI, en forma conjunta, en la cantidad de 6 UMA



equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096) de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 1772/2024 de la CSJN.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

Imponer las costas habidas en la presente instancia a la apelante vencida (art. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo del CPCCN).

Regular los honorarios correspondientes a la presente instancia a la letrada de la parte actora, Dra. Flavia Carolina FORNAY, en la cantidad de 6,6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO (\$376.305); y a los apoderados de la demandada, Dres. Daniel Alejandro GALIZZI, Andrés Martín GALIZZI y Claudio Miguel GALIZZI, en forma conjunta, en la cantidad de 6 UMA equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096) de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 1772/2024 de la CSJN.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ
CON SU VOTO

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

VOTO DEL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE

: **Y VISTOS:** ...; **CONSIDERANDO:** I- ...; II-a)...; b)...; c)...; III-a)...; b)...; IV-; V-...; VI-a)...; b)...; VII)- Que, al tratar el recurso interpuesto, debe desestimarse el agravio de la demandada respecto a que la Sra. Alba no puede ser quien brinde el servicio de cuidados domiciliarios.

La actora afirma que esa es su profesión, que por ello está inscripta para facturar la retribución económica por el servicio de cuidadora domiciliaria que presta. Sancor Salud no ha cuestionado la idoneidad de la Sra. Alba para realizar dicha tarea. Es más, antes de la interposición del presente amparo, ya le había autorizado y abonado la prestación, si bien por una cantidad de horas menor a las peticionadas.

En este punto, resultan atendibles las razones expuestas en la sentencia de grado referidas a que no es válido el rechazo de la cuidadora domiciliaria fundamentado en que el prestador propuesto por el amparista es su cónyuge y en que la demandada realiza valoraciones que no le corresponden en función de las actividades y obligaciones a las que se encuentra obligada.

A ello se suma la compleja situación que atraviesa el grupo familiar, formado por el matrimonio y dos niños de 11 y 9 años, cuyo padre el Sr. Kebdani de 44 años presenta un diagnóstico de una enfermedad altamente incapacitante en estado avanzado, por lo que la empresa de salud debe receptar lo que resulte más adecuado para la organización familiar. El deber legal de asistencia entre los cónyuges,

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

no obsta al reconocimiento del valor económico de las tareas de cuidado, que están especificadas en la prescripción médica. En ese sentido resulta ilustrativo el cuadro descriptivo de las numerosas actividades a desarrollar para el cuidado y atención de la salud física, psíquica y social del Sr. Kebdani, contenido en la historia clínica elaborada por la Sra. Veliz (conforme documental acompañada por la parte actora).

Por otra parte, se advierte que conforme las estipulaciones de la ley 26.844, el límite de la jornada de trabajo, para la modalidad con o sin retiro, "no puede ser de más de ocho horas diarias o 48 semanales. Puede establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, siempre que no sean más de 9 horas por jornada" (art. 14). Por esta razón el servicio de cuidador domiciliario requerido, de doce (12) horas diarias, siete (7) veces por semana, debería ser brindado por más de un cuidador. Así lo ha dispuesto este Tribunal en los autos: "CARDOZO, ORLANDO MARTIN (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", (Expte. N° FPA 7715/2022 /CA1, sentencia del 24/11/2022.

b) En cuanto al planteo de la prepaga referido a que el rango horario pedido para la cuidadora domiciliaria coincide con el de la acompañante terapéutica, corresponde efectuar ciertas consideraciones.

El "**acompañante terapéutico**" es un profesional con título habilitante que actúa como auxiliar de la salud, colaborando con una persona que está bajo tratamiento médico (conforme surge de los arts. 7 inc. d, 8 y 9 de la ley de salud mental N° 26.657 y art. 5 y Anexo I de la ley





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

25.421). Por su parte, la figura del **"asistente domiciliario"** fue incorporada como inc. d) del art 39 de la ley 24.901 de atención integral a favor de las personas con discapacidad por la reforma de la ley 26.480 del año 2009. Se trata de una prestación que tiene por objetivo favorecer la vida autónoma de las personas con discapacidad, evitar su institucionalización o acortar tiempos de internación.

Dicho ello, se observa que, de las constancias médicas acompañadas por las partes, los pedidos están ampliamente justificados para evitar el avance de la enfermedad y mejorar su calidad de vida. Además, surge que se trata de actividades diferentes, que se complementan, por lo que podrían desarrollarse con superposición horaria. En el certificado de fecha 22/02/2024, la médica tratante, indica que el **acompañante terapéutico** brinda al paciente sostén de la salud mental, desarrolla, propone e incentiva actividades que son de interés para el paciente, contiene desde la escucha, contribuye a la movilidad y al mantenimiento psíquico y físico. Por su parte, señala que el **cuidador domiciliario** es quien se encarga de cuestiones domésticas tales como la higiene del paciente y su entorno, también la alimentación, colabora con el desplazamiento de la persona o su cuidado dentro y fuera del hogar.

Asimismo, en los planes de tratamiento se consigna información de las terapias. Para el caso del **acompañante terapéutico**, el abordaje consiste en "Acompañamiento y soporte que contribuye al manejo emocional de la patología. Adaptar actividades a los factores externos.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237

Gestión sobre aspectos emocionales. Estimulación cognitiva", sus objetivos apuntan a optimizar la calidad de vida del paciente, su creatividad, autoconfianza, fortalecimiento en la toma de decisiones, participación activa en actividades y cuidados. Las funciones del cuidador consisten en "Asistir al paciente en tareas hogareñas relacionadas con la higiene y el orden del hogar, así también como en la alimentación. Acompañar y supervisar al paciente en las actividades a realizar fuera de la residencia".

Por esto, debe rechazarse el cuestionamiento.

c)... d)...; VIII-...; IX-...;

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38768944#425324959#20240903094626237